

1500141-49.2020.8.26.0355

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... do veículo dela e anunciaram o roubo, subtraindo os bens acima descritos.

Após o roubo, o ofendido foi à Delegacia, onde reconheceu HUGO como sendo o autor do delito (fls.5).

A denúncia foi oferecida às fls.130/134 e recebida às fls.136/137, em 19 de janeiro de 2022. Citado, HUGO apresentou resposta à acusação a fls.158. O recebimento da denúncia foi mantido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500141-49.2020.8.26.0355 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500141-49.2020.8.26.0355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

HUGO BALTAZAR ROSSI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

HUGO BALTAZAR ROSSI, qualificado a fls.160, foi processado como incurso no artigo 157, §2o., II, e §2o.-A, I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 12 de maio de 2020, por volta das 13h00, na Rodovia BR116, próximo ao Km392, no Bairro Vila Kamait, nesta cidade e comarca de Miracatu, agindo previamente ajustado e com unidade de propósito com outros três agentes não identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, um telefone celular, R\$600,00 em dinheiro, uma carteira de identidade e um cartão magnético bancário, pertencentes à vítima Sérgio Antonio Rojas Agradem.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, HUGO e os demais agentes, armados, avistaram a vítima na Rodovia e, quando esta parou no acostamento, se aproximaram do veículo dela e anunciaram o roubo, subtraindo os bens acima descritos.

Após o roubo, o ofendido foi à Delegacia, onde reconheceu HUGO como sendo o autor do delito (fls.5).

A denúncia foi oferecida às fls.130/134 e recebida às fls.136/137, em 19 de janeiro de 2022. Citado, HUGO apresentou resposta à acusação a fls.158. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.162).

Em audiência foram ouvidos: Sérgio Antonio Rojas Agradem e HUGO BALTAZAR ROSSI.

As partes realizaram os debates orais.
É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvido em sede policial e em audiência, Sérgio foi firme em sua versão. Disse que trafegava pela Rodovia BRR16 e que parou no acostamento para pegar um documento que sua empregadora lhe pediu. Disse que, neste momento, indivíduos dele se aproximaram e anunciaram o roubo, subtraindo-lhe o telefone celular, dinheiro e documentos. Disse que um dos agentes estava armado e reconheceu, sem dúvida, HUGO, como sendo este agente.

Interrogado, HUGO negou a acusação.

Sua negativa, contudo, se deu de forma genérica.

Ademais, em consulta ao SAJ, nota-se que, no ano de 2020, entre março e agosto, HUGO foi acusado de mais 3 roubos, nos quais foi igualmente reconhecido pelas vítimas. Por iguais fatos, ele foi condenado nos Autos nos.1500160-55.2020 e 1500155-33.2020. Neste último feito, um detalhe importante é que ele abordou uma vítima, do sexo feminino e, quando anunciou o roubo, percebeu que se tratava de sua prima, a qual também o reconheceu. Há ainda um feito em que está pendente a oitiva da vítima (Autos no.1500157-03.2020).

Veja-se que, na mesma época, houve, no mínimo, 4 roubos, sendo que, em um deles, a vítima reconheceu HUGO sem qualquer dúvida, porque se tratava de seu primo. E, nos demais roubos, todas as vítimas reconheceram o mesmo agente, o que evidencia ser o ora acusado o autor do crime ora apurado.

O delito foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, como assegurou a vítima.

Assim, estão presentes as causas de aumento do §2o., II, e do §2-A, I, do artigo 157, do Código Penal.

E em crime de roubo, a palavra da vítima, que fica sob a mira dos agentes, é de extrema importância.

Neste sentido:

Roubos qualificados por emprego de arma de fogo, comparsaria e restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal, mais receptação, em concurso material (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por 3 vezes, c.c. o art. 70, 'caput', e no art. 180, 'caput', ambos c.c. o art. 69, todos do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias de vítimas, com reconhecimento, e de testemunhas Policiais Militares. Versões judiciais exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Acervo probatório constante dos autos. Qualificadoras presentes. Palavras da vítima. Inocorrência de forma tentada. Inversão da posse já consumada quando da ação policial. Participação de menor importância não caracterizada. Envolvimento preponderante de todos os acusados, com divisão de funções à consecução do crime.

Receptação dolosa evidente. Inocorrência de forma culposa. Dolo caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, com ligeiro reparo. Inocorrência de confissão. Agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, presente para o crime de roubo. Necessário afastamento da referida agravante para o crime de receptação. Majoração adequada pelas circunstâncias e consequências do crime, mais maus antecedentes. Exasperação criteriosa pelas causas de aumento. Majoração mínima pelo concurso formal. Reconhecimento de crime único impossibilitado. Conduta que atinge esfera patrimonial de vítimas distintas. Regime fechado único possível. Inviabilidade do recurso em liberdade. Pleito analisado ao tempo do julgamento colegiado. Apelos parcialmente providos, com redimensionamento das penas aplicadas, por afastamento de circunstância agravante quanto ao crime de receptação. (TJSP; Apelação Criminal 1500841-69.2021.8.26.0038; Relator: Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2022; Data de Registro: 26/11/2022)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 157, §2o., II, e 2o.-A, I, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

HUGO é tecnicamente primário, pois as outras duas condenações, para além de pendentes de recursos, são posteriores aos fatos em tela.

Não há, nos autos, elementos sobre a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu.

Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Fixo, então, a pena base no mínimo legal - 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O agente tinha 20 anos na época dos fatos, mas tal atenuante não pode levar à fixação da pena em patamar inferior ao mínimo, a teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Houve duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal - concurso de agentes e emprego de arma. Em virtude do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico apenas uma das causas, a que mais aumenta: 2/3 - emprego de arma de fogo.

Neste sentido:

Apelação criminal - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Impossibilidade de absolvição sob alegação de insuficiência probatória ou da desclassificação para mera receptação dolosa - Causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo mantidas, com aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, e respectivo redimensionamento da pena - Regime prisional modificado para o semiaberto - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500628-29.2021.8.26.0114; Relator: Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

Aumento, pois, de 2/3 a pena de 4 anos e 10 dias-multa, o que perfaz 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Diante da extrema ousadia do agente, de empregar arma para atacar o patrimônio alheio, e considerando que ele praticou, em tese, outros crimes de roubo na mesma

época, sendo patente o risco à ordem pública, o regime inicial será o FECHADO.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO HUGO BALTAZAR ROSSI à pena de 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 157, §1o., II, e §2o.-A, I, do Código Penal.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação. Ele demonstrou extrema ousadia ao empregar arma para atacar o patrimônio alheio e praticou, em tese, outros crimes de roubo na mesma época, sendo patente o risco à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Miracatu, 27 de novembro de 2022.